

நிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை ஆவணம்

(COMPANY GOVERNANCE & INVESTMENT POLICY DOCUMENT)

1. முகவுரை (INTRODUCTION)

இந்த ஆவணம் [நிறுவனத்தின் பெயர்] ("நிறுவனம்") இன் உள் நிர்வாகக் கொள்கையை நிர்ணயிக்கிறது. இது நிறுவனத்தின் ஐந்து (5) நிரந்தர உறுப்பினர்கள் ("குழு உறுப்பினர்கள்" / Board Members) மற்றும் முதலீட்டின் அடிப்படையில் இணையும் கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கு ("Honorary Members") இடையேயான உரிமைகள், பொறுப்புகள், முடிவெடுக்கும் அதிகாரம், முதலீடு, மற்றும் லாப/நஷ்டப் பகிர்வு தொடர்பான விதிகளை விவரிக்கிறது. ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் (Project) இந்த கொள்கை பொதுவாகப் பொருந்தும்; திட்ட-குறிப்பிட்ட விவரங்கள் (நில விவரம், தொகை, கால அளவு) ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் தனி இணைப்பு (Annexure) ஆக சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

▲ முக்கிய சட்ட எச்சரிக்கை (IMPORTANT LEGAL CAUTION) – தயவுசெய்து படிக்கவும்

இந்த மாதிரி அமைப்பு — நிர்வாகத்தில் நேரடிப் பங்கு இல்லாத பல நபர்களிடமிருந்து (கௌரவ உறுப்பினர்கள்) பணத்தை திரட்டி, ஒரு பொது நிதியமாக்கி, முதலீட்டு விகிதத்திற்கு ஏற்ப லாபம் பகிர்வது — இந்திய சட்டத்தில் சில முக்கிய கட்டுப்பாடுகளை எழுப்பக்கூடும்:

(அ) SEBI (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999-ன் கீழ், பல முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தைத் திரட்டி, முதலீட்டாளர்களுக்கு நாள்-தினசரி மேலாண்மையில் நேரடிக் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் லாபம் பகிர்வது "Collective Investment Scheme (CIS)" ஆகக் கருதப்படலாம். பதிவு செய்யப்படாத CIS நடத்துவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

(ஆ) நிறுவனம் Private Limited Company ஆக இருந்தால், Companies Act, 2013-ன் பிரிவு 42 (Private Placement) மற்றும் பிரிவு 73/76 (பொதுமக்களிடமிருந்து Deposit ஏற்பதற்கான தடை) பொருந்தக்கூடும். "உறுப்பினர்" என்ற பெயரில் பணத்தை ஏற்பது, அது பங்குகளா (shares), கடனா (deposit), அல்லது வேறு ஏதேனும் கருவியா என்பதைப் பொறுத்து வெவ்வேறு இணக்கங்களைக் கோரும்.

(இ) இந்த ஆவணம் ஒரு சட்ட ஆலோசனை அல்ல. கௌரவ உறுப்பினர்களிடமிருந்து ஒரு ரூபாய் கூட வசூலிக்கும் முன், தமிழ்நாட்டில் Company Secretary (CS) / SEBI-பதிவு பெற்ற சட்ட ஆலோசகர் ஒருவரிடம் இந்த முழு அமைப்பையும் காண்பித்து, சரியான சட்டப் பாதையை (எ.கா., தனித்தனி முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள், Private Placement வரம்புகள், அல்லது தேவைப்பட்டால் AIF பதிவு) உறுதி செய்யவும். இந்த ஆவணத்தில் உள்ள விதிமுறைகள் அந்த ஆலோசனையின்பேரில் திருத்தப்படலாம்.

2. உறுப்பினர் வகைகள் (MEMBERSHIP CATEGORIES)

2.1 நிரந்தர உறுப்பினர்கள் / குழு உறுப்பினர்கள் (Permanent Members / Board Members)

நிறுவனத்தை நிறுவிய ஐந்து (5) நபர்களே நிரந்தர உறுப்பினர்கள் ஆவர். இவர்கள் நிறுவனத்தின் முழு மேலாண்மை, நிதி நிர்வாகம், சட்ட இணக்கம் மற்றும் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்குப் பொறுப்பாவர். நிரந்தர உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை (5) நிலையானது; புதிய நிரந்தர உறுப்பினரை சேர்ப்பது அல்லது ஏற்கனவே உள்ள ஒருவரை நீக்குவது, பிரிவு 10.1 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு செயல்முறையின் மூலம் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

2.2 கௌரவ உறுப்பினர்கள் (Honorary Members)

நிறுவனத்தின் திட்டங்களுக்கு மூலதனம் அளிக்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டும் இணைக்கப்படும் நபர்கள் கௌரவ உறுப்பினர்கள் ஆவர். இவர்கள் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை, நிதி நிர்வாகம் அல்லது அன்றாட செயல்பாடுகளில் நேரடிப் பங்கு பெறமாட்டார்கள். இவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பங்கு, தாங்கள் முதலீடு செய்த தொகைக்கு விகிதாசாரமாக மட்டுமே இருக்கும் (பிரிவு 7 மற்றும் 9 காண்க).

3. நிரந்தர உறுப்பினர்களின் பதவிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் (ROLES OF PERMANENT MEMBERS)

பதவி	முதன்மைப் பொறுப்புகள்
CEO & Managing Director	ஒட்டுமொத்த நிறுவன வழிநடத்துதல்; ஒப்பந்தக்காரர்/அதிகாரிகளுடன் முதன்மைத் தொடர்பு; குழுக் கூட்டங்களை தலைமை தாங்குதல்; சம வாக்கு ஏற்பட்டால் இறுதி முடிவு (Tie-breaker)
CFO	நிதி நிர்வாகம், வங்கிக் கணக்குகள் (joint signatory), முதலீட்டு தொகைகளை கண்காணித்தல், கட்டண அட்டவணை நிர்வாகம், TDS/GST இணக்கம், லாப/நஷ்டக் கணக்கீடு மற்றும் பகிர்வு அறிக்கை தயாரித்தல்
CS (Chief Secretary)	சட்ட ஆவணங்கள், பதிவு, ஒப்புதல்கள், கூட்ட நிமிடங்கள் (Minutes), கௌரவ உறுப்பினர் ஒப்பந்தங்கள், இந்த கொள்கை ஆவணத்தின் பராமரிப்பு
COO	திட்ட மேற்பார்வை, தள ஆய்வு, கட்டுமான தர சரிபார்ப்பு, நிலை-வாரியான சான்றளிப்பு, ஒப்பந்தக்காரருடன் அன்றாட ஒருங்கிணைப்பு
CBO	விற்பனை, மார்க்கெட்டிங், வாங்குபவர் தொடர்பு, விலை நிர்ணயம், இறுதி விற்பனை பத்திரம் மற்றும் பதிவு செயல்முறை ஒருங்கிணைப்பு

மேற்கண்ட பதவிகள் பொறுப்பு பிரிவினைக்காக மட்டுமே; இது ஒவ்வொரு நிரந்தர உறுப்பினரின் நிறுவனத்தில் உள்ள முதலீட்டு பங்கு அல்லது லாபப் பங்கை பாதிக்காது (பிரிவு 9 காண்க). வங்கிக் கணக்கு செயல்பாடுகளுக்கு

எப்போதும் குறைந்தது இரண்டு நிரந்தர உறுப்பினர்களின் (பரிந்துரை: CEO மற்றும் CFO) கூட்டு கையொப்பம் அவசியம்.

4. நிர்வாக முடிவெடுத்தல் கட்டமைப்பு (GOVERNANCE & DECISION-MAKING FRAMEWORK)

நிறுவனத்தின் முடிவெடுத்தல் மூன்று தனித்தனி வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வகைக்கும் யார் வாக்களிக்கலாம் மற்றும் என்ன எடையீடு (weight) பொருந்தும் என்பது தெளிவாகக் கீழே கூறப்பட்டுள்ளது.

4.1 குழு-மட்டும் பிரத்யேக முடிவுகள் (Board-Exclusive Matters — கௌரவ உறுப்பினர் பங்கு இல்லை)

பின்வரும் விஷயங்களில் கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கு எந்த வாக்கும் / கருத்தும் கேட்கப்படாது. இவை முழுவதுமாக ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த கருத்து (Consensus) அல்லது பெரும்பான்மை வாக்கு (Majority – குறைந்தது 3/5) மூலம் மட்டுமே முடிவு செய்யப்படும்:

- புதிய கௌரவ உறுப்பினர்களை சேர்த்தல் அல்லது நிராகரித்தல்;
- நிரந்தர உறுப்பினர்களுக்கிடையேயான பதவிகள் (CEO/CFO/CS/COO/CBO) மறுஒதுக்கீடு;
- வங்கிக் கணக்கு திறத்தல்/மூடுதல், கையொப்ப அதிகாரிகள் நியமனம்;
- ஒப்பந்தக்காரர் தேர்வு, ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடுதல் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரருடனான பேச்சுவார்த்தை;
- ஊழியர்கள்/ஆலோசகர்கள் (வழக்கறிஞர், CA, பொறியாளர்) நியமனம்;
- இந்த கொள்கை ஆவணத்தில் திருத்தங்கள்;
- வழக்கு/சட்ட நடவடிக்கை தொடங்குதல் அல்லது தீர்த்தல்;
- நிரந்தர உறுப்பினர் ஒருவரை நீக்குதல் அல்லது புதிதாக சேர்த்தல் (பிரிவு 10.1).

4.2 நிறுவன-மட்ட முடிவுகள் (Company-Level Matters — எடையீடு வாக்களிப்பு 1 : 0.5)

நிறுவனத்தின் பொது நிர்வாகத்தை பாதிக்கும், ஆனால் நேரடியாக ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் பணத்துடன் மட்டும் தொடர்பில்லாத விஷயங்களில், நிரந்தர மற்றும் கௌரவ உறுப்பினர்கள் இருவரும் வாக்களிக்கலாம், ஆனால் கௌரவ உறுப்பினரின் வாக்கு எடை நிரந்தர உறுப்பினரின் வாக்கு எடையில் பாதி மட்டுமே. உதாரணங்கள்: நிறுவனத்தின் பெயர்/பிராண்டிங் மாற்றம், நிறுவன கட்டமைப்பு மாற்றம் (எ.கா., LLP-லிருந்து Pvt Ltd ஆக மாறுதல்), பொது

கொள்கை மாற்றங்கள் (இந்த ஆவணத்தின் திருத்தங்கள் தவிர்த்து), ஒரே நேரத்தில் பல திட்டங்கள் எடுக்கும் முடிவு.

4.3 திட்ட-மட்ட முடிவுகள் (Project-Level Matters — சம வாக்களிப்பு 1 : 1)

ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தில் முதலீடு செய்த அனைவரின் பணமும் நேரடியாக தொடர்புடையது என்பதால், அந்த திட்டம் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளில் நிரந்தர மற்றும் கௌரவ உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் சம வாக்கு எடை (1 நபருக்கு 1 வாக்கு) வழங்கப்படும். உதாரணங்கள்: ஒரு புதிய நிலம்/திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதா என்பது, திட்டத்தின் இறுதி விற்பனை விலையை அங்கீகரிப்பது, திட்டத்தின் பட்ஜெட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடு, லாப பகிர்வு தேதியை உறுதி செய்தல்.

4.4 வாக்களிப்பு எடையீடு — உதாரணக் கணக்கீடு

வகை	5 நிரந்தர உறுப்பினர்கள்	10 கௌரவ உறுப்பினர்கள்
குழு-மட்டும் பிரத்யேக முடிவுகள்	5 x 1 = 5 புள்ளிகள் (மொத்தம்)	பங்கு இல்லை (0)
நிறுவன-மட்ட முடிவுகள்	5 x 1 = 5 புள்ளிகள்	10 x 0.5 = 5 புள்ளிகள்
திட்ட-மட்ட முடிவுகள்	5 x 1 = 5 புள்ளிகள்	10 x 1 = 10 புள்ளிகள்

மேற்கண்ட எடையீட்டின்படி, ஒரு “நிறுவன-மட்ட” முடிவில் (எ.கா., மொத்தம் 10 புள்ளிகள் இருக்கும் பட்சத்தில்), வெற்றி பெற [6] புள்ளிகளுக்கு மேல் தேவை என்று கொள்கையளவில் நிர்ணயிக்கப்படலாம் (சரியான வெற்றி வரம்பு % ஐ நிரந்தர உறுப்பினர்கள் இணைப்பு-A இல் குறிப்பிடவும்). “திட்ட-மட்ட” முடிவில், 15 மொத்த புள்ளிகளில் பெரும்பான்மை ([8]+ புள்ளிகள்) தேவைப்படும். சமமாக பிரிந்தால் (Tie), CEO-வின் வாக்கு (Casting Vote) இறுதி முடிவாகும்.

5. கௌரவ உறுப்பினர்களை சேர்த்தல் (ADMISSION OF HONORARY MEMBERS)

எவரேனும் ஒரு நபரை கௌரவ உறுப்பினராக சேர்க்கும் முன், அது பிரிவு 4.1 இன்படி நிரந்தர உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த கருத்து/பெரும்பான்மை ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும்.

ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே, அந்த நபருடன் ஒரு தனி எழுத்துப்பூர்வ “முதலீடு மற்றும் லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தம்” (Investment & Profit-Sharing Agreement) கையொப்பமிடப்பட வேண்டும் — இது அவரது முதலீட்டுத் தொகை, லாப/நஷ்டப் பங்கு, மற்றும் இந்த கொள்கை ஆவணத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை பதிவு செய்யும்.

கௌரவ உறுப்பினர் சேரும் முன், பிரிவு 8 இல் உள்ள இடர் வெளிப்படுத்தலை (Risk Disclosure) எழுத்துப்பூர்வமாக வாசித்து புரிந்துகொண்டதாக உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும்.

6. முதலீடு மற்றும் மூலதன பங்களிப்பு (INVESTMENT & CAPITAL CONTRIBUTION)

ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும், அதன் மொத்த மதிப்பு, நில செலவு விகிதம், கட்டுமான/மார்க்கெட்டிங் செலவு விகிதம், மற்றும் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் முதலீட்டுத் தொகையும் ஒரு தனி திட்ட இணைப்பில் (Project Annexure) பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். கீழே ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

விவரம்	தொகை / விகிதம்
திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு	₹ 50,00,000
நில செலவு (40%)	₹ 20,00,000
கட்டுமான + மார்க்கெட்டிங் செலவு (60%)	₹ 30,00,000
நிரந்தர உறுப்பினர்கள் (5 பேர்) மொத்த முதலீடு	₹ 25,00,000 (50%)
கௌரவ உறுப்பினர்கள் (10 பேர்) மொத்த முதலீடு	₹ 25,00,000 (50%)

ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் (நிரந்தர அல்லது கௌரவ) தாங்கள் முதலீடு செய்யும் மொத்த தொகையை நிரந்தர உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து இறுதி செய்ய வேண்டும்.

இறுதி செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீட்டுத் தொகையில் [40]% — அதாவது நில செலவுக்கான பங்கு — அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ட உடனேயே நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் (நில பேரம் / பதிவுக்கு பயன்படுத்த).

மீதமுள்ள [60]% (கட்டுமான + மார்க்கெட்டிங் செலவுக்கான பங்கு) கட்டுமான ஒப்பந்தத்தின் கட்டண அட்டவணைக்கு (Schedule-C) இணங்க, திட்ட முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப, நிலைவாரியான தவணைகளாக செலுத்தப்பட வேண்டும். இதற்கான சரியான தவணை நாட்கள் திட்ட இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

எந்தவொரு உறுப்பினரும் தங்கள் தவணையை [15] நாட்களுக்கு மேல் தாமதப்படுத்தினால், அந்த தொகைக்கு ஆண்டுக்கு [%] வட்டி வசூலிக்கப்படும்; தொடர்ச்சியாக [30] நாட்களுக்கு மேல் தவணை செலுத்தப்படாவிட்டால், அந்த உறுப்பினரின் இடத்தை நிரப்ப மற்றொரு முதலீட்டாளரை நிரந்தர உறுப்பினர்கள் தேடிக்கொள்ளலாம், மேலும் ஏற்கனவே செலுத்திய தொகைக்கு மட்டும் (வட்டி இல்லாமல்) அந்த உறுப்பினர் உரிமை கொண்டிருப்பார்.

அனைத்து முதலீடுகளும் CFO ஆல் ஒரு முதலீட்டுப் பதிவேட்டில் (Investment Register) பதிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் ஆண்டுதோறும்/கோரிக்கையின் பேரில் அறிக்கை வழங்கப்பட வேண்டும்.

7. நில பதிவு மற்றும் உடைமை கட்டமைப்பு (LAND REGISTRATION & TITLE HOLDING)

நிலம், ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களின் பெயரில் கூட்டாக பதிவு செய்யப்படும் (அல்லது நிறுவனத்தின் பெயரில், நிறுவன கட்டமைப்பைப் பொறுத்து). கௌரவ உறுப்பினர்களின் பெயர் நில பதிவு ஆவணத்தில் இடம்பெறாது.

இதன் பொருள்: கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கு நிலத்தில் நேரடி உடைமை உரிமை (Title) கிடையாது; அவர்களது உரிமை முழுவதுமாக, பிரிவு 5 இன்படி கையொப்பமிடப்பட்ட முதலீடு மற்றும் லாபப் பகிர்வு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு ஒப்பந்த உரிமையாகும் (contractual right to a share of profit/proceeds), நேரடி சொத்து உரிமை அல்ல. இந்த வேறுபாட்டை ஒவ்வொரு கௌரவ உறுப்பினருக்கும் தெளிவாக விளக்க வேண்டும்.

நிலம் பதிவான பின்னர், முன்பு தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுமான ஒப்பந்தத்தின்படி, நிரந்தர உறுப்பினர்கள் (நில உரிமையாளர்களாக) கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு கட்டுமான வேலையை ஒப்படைப்பர்.

8. இடர் வெளிப்படுத்தல் (RISK DISCLOSURE TO HONORARY MEMBERS)

கௌரவ உறுப்பினராக சேருவதற்கு முன், பின்வரும் இடர்களை ஒவ்வொரு நபரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் மற்றும் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்:

- இது ஒரு உத்தரவாதமான வருமானம் (Guaranteed Return) அல்ல; ரியல் எஸ்டேட் சந்தை நிலவரம், கட்டுமான தாமதம், விற்பனை தாமதம் அல்லது இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
- முதலீடு திரும்பப் பெறுவது (liquidity) திட்டம் நிறைவடைந்து விற்பனை ஆகும் வரை கிடைக்காது; இது ஒரு நீண்டகால, முடங்கிய (illiquid) முதலீடு.
- லாபம் மட்டுமல்ல, நஷ்டமும் ஏற்பட்டால், அதுவும் ஒவ்வொருவரின் முதலீட்டு விகிதத்திற்கு ஏற்ப பகிரப்படும் (பிரிவு 9.3 காண்க).
- கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கு நிலத்தில் நேரடி உரிமை கிடையாது (பிரிவு 7 காண்க); அவர்களது பாதுகாப்பு முழுவதும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலானது.
- நிர்வாகம் தொடர்பான முடிவுகளில் கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கு வரம்புக்குட்பட்ட பங்கு மட்டுமே உண்டு (பிரிவு 4 காண்க).

9. லாபம் மற்றும் நஷ்டப் பகிர்வு (PROFIT & LOSS SHARING)

9.1 அடிப்படை விதி: திட்டத்தின் இறுதி லாபம் (அல்லது நஷ்டம்), ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் (நிரந்தர அல்லது கௌரவ) அந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்த தொகையின் விகிதாசாரப்படி மட்டுமே பகிரப்படும். பதவி/வகை (நிரந்தர/கௌரவ) லாபப் பங்கை பாதிக்காது — முதலீட்டுத் தொகை மட்டுமே அளவுகோல்.

9.2 கணக்கீட்டு உதாரணம்: மொத்த முதலீடு ₹ 50,00,000 இல், ஒரு கௌரவ உறுப்பினர் ₹ 2,50,000 (5%) முதலீடு செய்திருந்தால், திட்டத்தின் இறுதி லாபத்தில் அவருக்கு 5% கிடைக்கும். இதே விதி நிரந்தர உறுப்பினர்களுக்கும் பொருந்தும்.

9.3 நஷ்டப் பகிர்வு: திட்டம் நஷ்டத்தில் முடிந்தால் (எ.கா., விற்பனை விலை மொத்த செலவை விட குறைவாக இருந்தால்), அந்த நஷ்டமும் அதே விகிதாசாரப்படி அனைத்து உறுப்பினர்களாலும் (நிரந்தர & கௌரவ) பகிரப்படும். எந்த உறுப்பினரும் தங்கள் முதலீட்டைத் தாண்டி கூடுதல் தொகை செலுத்த கடமைப்பட மாட்டார்கள் (Limited Liability to Invested Amount), வேறு விதமாக எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக் கொள்ளப்படாத வரையில்.

9.4 மேலாண்மைக் கட்டணம் (பரிசீலனைக்கு): நிரந்தர உறுப்பினர்கள் திட்ட மேலாண்மைக்காக தங்கள் நேரம் மற்றும் உழைப்பை செலவிடுவதால், லாபப் பங்கீட்டிற்கு முன், மொத்த லாபத்தில் ஒரு சிறிய % (எ.கா., []%) மேலாண்மைக் கட்டணமாக நிரந்தர உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் ஒதுக்கீடு செய்யலாம் என்பதை நிரந்தர உறுப்பினர்கள் தீர்மானித்து இணைப்பில் பதிவு செய்யலாம். இது கட்டாயமில்லை; தற்போது இயல்பாக மேலாண்மைக் கட்டணம் பூஜ்ஜியம் (0%) என வைக்கப்பட்டுள்ளது, மாற்ற விரும்பினால் இதை திருத்தவும்.

9.5 பகிர்வு நேரம்: திட்டத்தின் இறுதி விற்பனை நிறைவடைந்து, அனைத்து செலவுகளும் (கட்டுமான செலவு, வரி, தரகு போன்றவை) கழிக்கப்பட்ட பின்னரே லாபம் கணக்கிடப்பட்டு, [30] நாட்களுக்குள் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும்.

10. வெளியேறுதல் மற்றும் சேர்க்கை கொள்கை (EXIT & ADMISSION POLICY)

10.1 நிரந்தர உறுப்பினர் வெளியேறுதல் / புதிதாக சேர்த்தல்

ஒரு நிரந்தர உறுப்பினர் விலக விரும்பினால், மீதமுள்ள 4 நிரந்தர உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த கருத்து அவசியம். விலகும் உறுப்பினரின் முதலீடு + அதுவரை ஈட்டிய லாபப் பங்கு, ஒரு பரஸ்பர ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி, செலுத்தப்பட்டு அவர் நிறுவனத்திலிருந்து விலக வேண்டும்.

நடப்பு திட்டம் நிறைவடையாத நிலையில் நிரந்தர உறுப்பினர் விலக விரும்பினால், அந்த திட்டம் நிறைவடையும் வரை அவரது பொறுப்புகள் (எ.கா., கையொப்ப அதிகாரம்) தொடர வேண்டுமா அல்லது உடனடியாக மாற்று ஏற்பாடு தேவையா என்பதை மீதமுள்ள உறுப்பினர்கள் தீர்மானிப்பர்.

புதிய நிரந்தர உறுப்பினரை சேர்ப்பது, ஏற்கனவே உள்ள அனைத்து நிரந்தர உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த ஒப்புதலுடன் மட்டுமே சாத்தியம்; இது நிறுவனத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றும் ஒரு பெரிய முடிவு என்பதால், பெரும்பான்மை வாக்கு (3/5) இதற்குப் போதாது.

10.2 கௌரவ உறுப்பினர் வெளியேறுதல்

ஒரு திட்டம் நடந்துகொண்டிருக்கும் போது, அந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்த கௌரவ உறுப்பினர் தன் முதலீட்டைத் திரும்பப் பெற முடியாது (இது ஒரு illiquid முதலீடு என்பதால்), திட்டம் நிறைவடைந்து விற்பனை ஆகும் வரை.

விதிவிலக்கான சூழலில் (எ.கா., தனிப்பட்ட நெருக்கடி), கௌரவ உறுப்பினர் தன் இடத்தை மற்றொரு புதிய முதலீட்டாளருக்கு மாற்ற விரும்பினால், அதற்கு நிரந்தர உறுப்பினர்களின் முன் ஒப்புதல் (பிரிவு 4.1 இன்படி) அவசியம்; புதிய நபர் இந்த கொள்கை ஆவணம் மற்றும் முதலீட்டு ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக ஏற்க வேண்டும்.

திட்டம் நிறைவடைந்து லாபம்/நஷ்டம் பகிரப்பட்ட பின்னர், கௌரவ உறுப்பினர் தொடர்ந்து அடுத்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பவில்லை எனில், அவரது உறுப்பினர் உரிமை தானாகவே முடிவடையும்; தொடர விரும்பினால், ஒவ்வொரு புதிய திட்டத்திற்கும் புதிதாக முதலீட்டு ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.

11. தகராறு தீர்வு (DISPUTE RESOLUTION)

நிரந்தர உறுப்பினர்களுக்கிடையேயான தகராறு: முதலில் பரஸ்பர விவாதம், தீர்வு காணாவிட்டால் பிரிவு 4.1 இன்படி பெரும்பான்மை வாக்கு மூலம்

தீர்மானிக்கப்படும். தொடர்ந்தும் தீராவிட்டால், நடுவர் மன்றம் (Arbitration and Conciliation Act, 1996) மூலம் தீர்க்கப்படும்.

கௌரவ உறுப்பினர் மற்றும் நிரந்தர உறுப்பினர்களுக்கிடையேயான தகராறு (எ.கா., லாபப் பங்கீடு தொடர்பான கருத்து வேறுபாடு): முதலீட்டு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள நடுவர் மன்ற விதியின்படி தீர்க்கப்படும். நடுவர் மன்றத்தின் இருக்கை [நகரம்], தமிழ்நாடு ஆகும்.

12. ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் பொது விதிகள் (DOCUMENTATION & GENERAL PROVISIONS)

இந்த கொள்கை ஆவணம், ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கான தனி Construction Agreement, ஒவ்வொரு கௌரவ உறுப்பினருடனான தனி Investment & Profit-Sharing Agreement ஆகியவற்றுடன் இணைந்து படிக்கப்பட வேண்டும். முரண்பாடு ஏற்பட்டால், திட்ட-குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் இந்த பொது கொள்கையை மேலோங்கும்.

இந்த கொள்கை ஆவணத்தில் ஏதேனும் திருத்தம், பிரிவு 4.1 இன்படி நிரந்தர உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் அது எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டு அனைத்து நடப்பு கௌரவ உறுப்பினர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்த ஆவணத்தின் ஒரு பிரதி ஒவ்வொரு புதிய கௌரவ உறுப்பினருக்கும், அவர் சேரும் முன் வழங்கப்பட்டு, அவரது கையொப்பத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

13. இணைப்பு-A: வாக்களிப்பு வரம்புகள் மற்றும் திட்ட-குறிப்பிட்ட விவரங்கள் (TO BE FILLED)

விவரம்	மதிப்பு
நிறுவன-மட்ட முடிவுகளுக்கான வெற்றி வரம்பு (%)	[__]%
திட்ட-மட்ட முடிவுகளுக்கான வெற்றி வரம்பு (%)	[__]%
தாமதக் கட்டணத்திற்கான ஆண்டு வட்டி விகிதம்	[__]%
மேலாண்மைக் கட்டணம் (பிரிவு 9.4)	[__]% (இயல்பாக 0%)
நடுவர் மன்ற இருக்கை (நகரம்)	[_____]

சாட்சியாக (IN WITNESS WHEREOF)

இந்த கொள்கை ஆவணத்தை கீழ்க்கண்ட ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்கள் அனைவரும் படித்து, முழுமையாக புரிந்துகொண்டு, ஒப்புக்கொண்டு கையொப்பமிடுகின்றனர்.

நிரந்தர உறுப்பினர் 1 — பெயர் & பதவி:
தேதி:

நிரந்தர உறுப்பினர் 2 — பெயர் & பதவி:
தேதி:

நிரந்தர உறுப்பினர் 3 — பெயர் & பதவி:
தேதி:

நிரந்தர உறுப்பினர் 4 — பெயர் & பதவி:
தேதி:

நிரந்தர உறுப்பினர் 5 — பெயர் & பதவி:
தேதி: